

Pan

Starosta Lubański

WNIOSEK

Prokuratora Rejonowego w Lubaniu

o wszczęcie postępowania administracyjnego w przedmiocie skierowania na badanie lekarskie

W oparciu o przepis art. 182 kpa i art. 99 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 pkt 1 a oraz art. 105 ust. 5 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami (t.j. Dz. U. z 2025r., poz. 1226) oraz § 5 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 03 grudnia 2021r. w sprawie kursu reedukacyjnego w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii oraz szczegółowych warunków i trybu kierowania na badania lekarskie lub badania psychologiczne w zakresie psychologii transportu (t.j. Dz. U. z 2023r., Nr 1629)

wnoszę o:

1/ wszczęcie postępowania administracyjnego w przedmiocie skierowania na badanie lekarskie Marcina Pałka, PESEL: 88051210597, zam. 59-800 Lubań, ul. Stawowa 5 posiadającego prawo jazdy kat. B, nr 00362120210 wydane przez Starostę Lubańskiego w dniu 16.04.2012r.

2/ powiadomienie Prokuratury Rejonowej w Lubaniu o treści podjętej decyzji.

UZASADNIENIE

Prokuratura Rejonowa w Lubaniu prowadzi postępowanie o sygn. 4327-517.2025 w sprawie p-ko Marcinowi Pałka podejrzanemu o czyn z art. 62 ust. 1 przeciwdziałaniu narkomanii. W toku tego postępowania ustalono, iż wymieniony posiada prawo jazdy kat. B. Nadto z opinii biegłych uzyskanej w tej sprawie wynika, że rozpoznano u niego zespół uzależnienia mieszanego (F19.2, ICD-10).rzytoczone okoliczności wskazują zatem na możliwość wystąpienia zastrzeżeń w stanie zdrowia wymienionego, mogących powodować niezdolność do prowadzenia pojazdów.

W związku z tym – zgodnie z treścią art. 99 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 pkt 1 a ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami (t.j. Dz. U. z 2025r., poz. 1226) oraz § 5 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 03 grudnia 2021r. w sprawie kursu reedukacyjnego w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii oraz szczegółowych warunków i trybu kierowania na badania lekarskie lub badania psychologiczne w zakresie psychologii transportu (t.j. Dz. U. z 2023, Nr 1629) – zachodzi zatem potrzeba rozważenia skierowania Marcina Pałka na badanie lekarskie i dlatego wnoszę jak na wstępie.

W załączeniu:

kserokopia opinii sądowo-psychiatrycznej ze sprawy o sygn. 4327-0.Ds. 517.2025